CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº ____/2026/SIPRI

PROCESSO DE REFERÊNCIA: PAR nº 00190.105349/2020-07 (pedido de reabilitação: SEI 4250406)

INTERESSADO: DECAL BRASIL LTDA., CNPJ nº 03.973.894/0001-94

1. ASSUNTO

1.1. Análise do requisito de ressarcimento integral dos prejuízos causados à Administração Pública (art. 2º, inciso II, da Portaria CGU nº 1.214/2020) no pedido de reabilitação formulado pela DECAL BRASIL LTDA.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (art. 87, inciso IV e § 3º);

2.2. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (art. 6º, § 3º, e art. 13);

2.3. Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 (art. 18, inciso II), e Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022 (art. 37, § 2º);

2.4. Portaria CGU nº 1.214, de 8 de junho de 2020, com as alterações da Portaria Normativa CGU nº 54, de 14 de fevereiro de 2023;

2.5. Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, e Portaria Normativa Interministerial CGU/AGU nº 1, de 19 de dezembro de 2025;

2.6. Relatório Final da CPAR (SEI 1843086); Parecer nº 00199/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU, aprovado pelos Despachos nº 00651/2022 e nº 00890/2022/CONJUR-CGU/CGU/AGU; Decisões nº 9/2023 (SEI 2646749) e nº 347/2023 (SEI 2991463);

2.7. Pedido de reabilitação (SEI 4250406) e petição de 14/10/2026, com sentença, parecer do MPF e acórdão do TRF da 4ª Região na Ação Penal nº 5000553-66.2017.4.04.7000;

2.8. Nota Técnica nº 676/2026/SIPRI (SEI 3980745), Processo nº 00190.110692/2025-70.

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. A DECAL BRASIL LTDA. respondeu ao PAR nº 00190.105349/2020-07 porque seu representante nas negociações com a Petrobras, Mariano Marcondes Ferraz, pagou US$ 868.450,00 em vantagens indevidas ao então Diretor de Abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Os pagamentos ocorreram entre 19/05/2011 e 21/02/2014 e visavam facilitar a renovação do contrato de armazenagem de granéis líquidos no Porto de Suape, celebrada em 01/05/2012 no valor de R$ 280.013.236,00 (Relatório Final, §§ 2 a 5).

3.2. Pela Decisão nº 9, publicada em 10/02/2023, o Ministro de Estado da CGU aplicou à empresa declaração de inidoneidade (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993), multa de R$ 3.905.734,97 e publicação extraordinária da decisão. A decisão adotou, em parte, o

Relatório Final e o Parecer nº 00199/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU. As sanções foram mantidas pela Decisão nº 347, publicada no DOU de 27/10/2023.

3.3. Em 21/09/2026 a empresa requereu a reabilitação. Quanto ao requisito aqui examinado, sustenta que não há prejuízo a ressarcir: o único dano mencionado no PAR teria vindo da sentença criminal contra Mariano Marcondes Ferraz, e esse ponto da sentença foi reformado pelo TRF da 4ª Região.

3.4. A análise conclui que o requisito pode ser considerado **atendido**, por três razões:

a) o PAR não teve por objeto apurar dano ao erário, como registrou a própria Comissão;

b) a única referência a dano apoiava-se na indenização mínima fixada na sentença criminal, afastada pelo TRF4 antes mesmo da elaboração do Relatório Final;

c) a decisão sancionadora, ao adotar o cálculo de multa proposto pela COREP e pela CONJUR, aplicou o atenuante de ressarcimento dos danos (art. 18, II, do Decreto nº 8.420/2015). Com isso, a Administração não manteve prejuízo pendente contra a empresa.

Dois argumentos da empresa não procedem: a força vinculante da decisão criminal (art. 935 do Código Civil) e o depósito judicial da multa. Nenhum deles, porém, é necessário à conclusão. Recomenda-se apenas confirmar, junto à Petrobras e à AGU, que não sobreveio decisão definitiva fixando dano.

4. ANÁLISE

4.1. O que o requisito exige

4.1.1. A obrigação de ressarcir decorre da própria lei. O art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, aplicável à sanção imposta com base nele, condiciona a reabilitação ao ressarcimento:

> IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida **sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes** e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (grifei)

4.1.2. A Portaria CGU nº 1.214/2020 regulamentou o tema e delimitou a exigência:

> Art. 2º São requisitos cumulativos para a concessão da reabilitação: (...) II - o ressarcimento integral dos prejuízos causados pela pessoa física ou jurídica, **quando apontados pela Administração Pública, em decorrência dos atos que justificaram a aplicação da sanção** de declaração de inidoneidade; (grifei)

4.1.3. Como a exigência vem da lei, perde relevância para este requisito a tese da empresa de que a Portaria nº 1.214/2020 seria ilegal ou irretroativa (pedido, §§ 23 a 42). A própria DECAL reconhece o ressarcimento como requisito legal (pedido, § 21). Aquela discussão diz respeito ao programa de integridade (inciso III), que não é objeto desta Nota. Pela mesma razão, a Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025 não interfere aqui: ela trata da

metodologia de avaliação de programas de integridade e não altera o requisito de ressarcimento das sanções aplicadas com base na Lei nº 8.666/1993.

4.1.4. O § 1º do art. 2º remetia a definição dos valores à Instrução Normativa CGU/AGU nº 2/2018. Essa IN foi revogada pelo art. 60 da Portaria Normativa Interministerial CGU/AGU nº 1/2025, antes do pedido. Desde então, a CGU adota o conceito de **dano incontroverso**: o dano admitido pela pessoa jurídica ou o decorrente de decisão definitiva em processo administrativo ou judicial (art. 37, § 2º, do Decreto nº 11.129/2022; art. 33 da PNI nº 1/2025). A Nota Técnica nº 676/2026/SIPRI aplicou esse critério a caso idêntico de sanção da Lei nº 8.666/1993:

> 4.48. A superação do segundo requisito (art. 2º, inciso II) ocorre apenas em razão da não verificação, até o momento, de **decisão administrativa ou judicial definitiva que tenha identificado e quantificado o dano, bem como estabelecido o nexo de causalidade** desse dano com a conduta pela qual a empresa foi condenada. (grifei)

4.1.5. A mesma Nota admite que o valor da propina sirva de indicador do dano mínimo "quando o tipo específico de ilícito praticado assim indicar" (item 4.17). O fundamento é a presunção de que a empresa embutiu o custo da propina no preço cobrado. O teste a aplicar, portanto, tem duas perguntas:

a) Existe prejuízo identificado e quantificado pela Administração, por decisão definitiva, ligado ao pagamento de vantagem indevida que motivou a sanção?

b) Se existe, foi integralmente ressarcido?

4.2. O prejuízo mencionado no PAR

4.2.1. A apuração de dano ficou expressamente fora do PAR. Ao responder à alegação de inexistência de prejuízo, a Comissão registrou:

> 58. **Não se encontra no escopo de apuração deste processo a existência de dano ao erário** em virtude das contratações firmadas entre a Decal e a Petrobras. 59. Apesar disso, cabe ressaltar que o juízo criminal, em sua sentença, estabeleceu um dano mínimo para indenização, equivalente ao montante pago a título de vantagem indevida ao agente público, de US$ 868.450,00 (SEI 1569432). (Relatório Final; grifei)

4.2.2. A referência ao dano tem, portanto, um único fundamento: a sentença criminal. Ela se repete no § 73 e no cálculo da multa. Ao negar o atenuante de ressarcimento, a Comissão afirmou que "evidenciou-se a ocorrência de dano de, no mínimo, o montante pago a título de vantagem indevida (...). Nesse sentido se manifestou o juízo criminal ao prolatar a sentença" (§ 95). Na conclusão, a Comissão registrou como "valor do dano à Administração" US$ 868.450,00 (R$ 4.704.914,72 em 24/02/2021). O registro foi feito para os encaminhamentos do Capítulo VI da Lei nº 12.846/2013, ou seja, para que o Ministério Público e a AGU avaliassem eventual responsabilização judicial. Não constituiu crédito de ressarcimento. Não houve o processo específico de reparação previsto no art. 13 daquela lei.

4.2.3. Na fase de julgamento, esse entendimento não foi mantido. A Nota Técnica nº 1193/2021/COREP (SEI 1944272) fez ressalva expressa ao tema, como registra o Parecer nº 00199/2021/CONJUR:

> 8. (...) sugerindo, por fim, o acatamento das recomendações feitas pela Comissão no Relatório Final, **com a ressalva feita no tocante ao dano (parágrafos 57 a 63), que repercutiu no valor da multa**, e na duração da pena de publicação extraordinária (...). (grifei)

4.2.4. A repercussão aparece no quadro de dosimetria adotado pela CONJUR (Parecer, § 72). O quadro aplica o atenuante do art. 18, II, do Decreto nº 8.420/2015, "um e meio por cento no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenha dado causa", com o seguinte efeito:

a) a alíquota caiu de 7,5% para 6%;

b) a multa caiu de R$ 4.882.168,71 para R$ 3.905.734,97, exatamente 6% da base de cálculo de R$ 65.095.582,89.

Os Despachos nº 00651/2022 e nº 00890/2022 aprovaram o Parecer "com as adequações da Nota Técnica nº 1193/2021/COREP". A Decisão nº 9 aplicou a multa de R$ 3.905.734,97. Foi essa, portanto, a parte do Relatório Final que a decisão deixou de adotar.

4.2.5. A NT nº 1193/2021/COREP não consta da documentação examinada. Os fundamentos da ressalva (§§ 57 a 63) não puderam ser lidos, mas o seu efeito está documentado na decisão. Há duas leituras possíveis da ressalva, e ambas levam ao mesmo resultado para este requisito:

a) a COREP entendeu que não havia dano a considerar;

b) a COREP entendeu que o dano estava recomposto.

Em qualquer delas, a autoridade julgadora não manteve, contra a DECAL, prejuízo pendente de ressarcimento. O Parecer transcreve, no § 66, a frase da Comissão sobre o dano. A transcrição está no rol de fatores do art. 7º da Lei nº 12.846/2013 e é superada pelo cálculo efetivamente adotado nos §§ 72 e 73. Prevalece a parte dispositiva acolhida pela decisão.

4.2.6. Coerentemente, a Decisão nº 9 não quantifica dano nem condiciona a reabilitação a qualquer pagamento. Nisso difere da decisão examinada na NT nº 676/2026, que fixava expressamente tais condições.

4.3. O que os documentos da empresa demonstram

4.3.1. A sentença de 05/03/2018 fixou a indenização mínima à Petrobras no valor da propina, com base no art. 387, IV, do CPP. Também decretou o confisco da fiança prestada por Mariano Marcondes Ferraz até esse mesmo valor (§§ 222 a 226). Em 10/04/2019, o TRF da 4ª Região afastou a indenização e manteve o confisco, acolhendo o parecer do MPF:

> No presente caso, entretanto, **não houve mínima demonstração da transmissão deste custo à PETROBRAS**. (...) Como não se sabe do envolvimento dos controladores da empresa DECAL no pagamento da propina, o que permitiria identificar a absorção e transferência dos custos da propina para o contrato firmado entre DECAL e PETROBRAS, **a única conclusão possível é que MARIANO MARCONDES arcou com o custo das vantagens indevidas**, diminuindo o seu próprio ganho. (Ementa, item 13: "Não comprovado a transferência de custo à

> Petrobras, impõe-se o afastamento da fixação de valor mínimo indenizatório"; grifei)

4.3.2. O acórdão é anterior ao Relatório Final (24/02/2021), que não o menciona. A CGU tinha conhecimento do andamento da ação penal no TRF4 (Parecer, § 31). Quando a Comissão citou a sentença como base do dano mínimo, esse ponto da sentença já havia sido retirado pelo tribunal.

4.3.3. Outros elementos convergem: Paulo Roberto Costa declarou que o preço foi fixado pela área técnica, sem sua interferência, e o representante da Petrobras na contratação negou ingerência indevida (Parecer, §§ 46 e 47; sentença, §§ 184 a 186). A Petrobras informou que, nesse tipo de contratação, os preços são fixados por comparação com o mercado, sem planilha de formação de custos (Relatório Final, § 97). Não há nos autos indício de sobrepreço que permita supor que a propina foi repassada à estatal.

4.3.4. Por fim, o acórdão do TRF da 5ª Região que manteve as sanções (AI nº 0809667-58.2024.4.05.0000, 05/02/2025) registrou que a alegada ausência de dano não afasta a responsabilização, "mas tão somente [serve] para impedir a condenação pelo dano". Reconheceu, assim, a pertinência da questão exatamente para o tema aqui examinado.

4.4. Os argumentos da empresa

4.4.1. **Inexistência de prejuízo.** Procede, com fundamento mais amplo que o apresentado. Além da reforma da sentença, pesa o fato de que a própria decisão sancionadora, ao adotar a ressalva da COREP, não manteve dano pendente contra a empresa (itens 4.2.3 a 4.2.6). A empresa não alegou esse ponto.

4.4.2. **Força vinculante da decisão criminal (art. 935 do Código Civil).** Não procede. A DECAL não foi parte na ação penal, e a CGU já rejeitou essa tese no PAR (Relatório Final, § 44; Parecer, § 50). Além disso, o art. 935 impede rediscutir a existência do fato e a autoria, e não o valor do dano. O TRF4 não declarou que o dano é inexistente; constatou que não estava provado no processo criminal. O acórdão vale aqui como prova relevante, e não como decisão que vincula a Administração. A conclusão desta Nota não depende dessa tese.

4.4.3. **Pagamento ou depósito da multa.** É irrelevante para o inciso II. A multa é sanção e não se confunde com reparação do dano (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.846/2013). O depósito judicial apenas suspende a exigibilidade da multa por decisão precária do TRF5, e as próprias demonstrações financeiras da empresa registram que ele não liquida o passivo (DFs 2025, nota 2.6). A quitação da multa é requisito de reabilitação apenas no regime da Lei nº 14.133/2021 (art. 163, II), e não no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.

4.4.4. **Consequências práticas, LINDB e interesse da Petrobras.** Não decidem o requisito, que é legal e objetivo, e não precisam ser ponderados aqui, dado o resultado alcançado.

4.5. Contrapontos considerados

4.5.1. **Propina como dano mínimo.** A presunção de que a propina foi embutida no preço cede diante de prova específica em contrário: a conclusão do TRF4, os depoimentos sobre a

formação do preço e a informação da Petrobras (item 4.3.3). Foi a própria Administração que, na dosimetria, deixou de manter o dano.

4.5.2. **Valor do dano registrado na conclusão do Relatório Final.** O registro destinava-se à comunicação ao Ministério Público e à AGU para eventual ação judicial. Se dessa comunicação, ou de iniciativa da Petrobras, tiver resultado decisão definitiva fixando dano, o quadro muda. Nada nos autos indica isso, mas o art. 4º, § 2º, da Portaria nº 1.214/2020 permite confirmá-lo, como se fez na NT nº 676/2026.

4.5.3. **Alcance desta conclusão.** Considerar o requisito atendido não equivale a declarar que não houve prejuízo, nem impede apurações futuras, nos mesmos termos da ressalva feita na NT nº 676/2026 (itens 4.47 e 4.48).

5. CONCLUSÃO

5.1. Os documentos e argumentos apresentados pela DECAL BRASIL LTDA., examinados em conjunto com o Relatório Final, o Parecer nº 00199/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU e a Decisão nº 9/2023, são suficientes para considerar **atendido o requisito do art. 2º, inciso II, da Portaria CGU nº 1.214/2020**. Não há prejuízo identificado e quantificado pela Administração, por decisão definitiva, pendente de ressarcimento em decorrência dos atos que justificaram a declaração de inidoneidade.

5.2. Recomenda-se, antes da decisão final e com fundamento no art. 4º, § 2º, da Portaria nº 1.214/2020, oficiar à Petrobras e à Advocacia-Geral da União, com cópia ao Ministério Público Federal, a quem o Relatório Final propôs comunicar os fatos. O objetivo é confirmar a inexistência de decisão administrativa ou judicial definitiva, posterior ao PAR, que tenha fixado dano à estatal pelos mesmos fatos. Resposta em sentido contrário imporá o reexame deste requisito.

5.3. A reabilitação depende ainda do atendimento dos requisitos dos incisos I (prazo) e III (superação dos motivos determinantes, incluído o programa de integridade) do art. 2º da Portaria nº 1.214/2020. Esses requisitos são examinados em manifestações próprias e não integram esta Nota.

5.4. À consideração superior.

[Nome]
[Cargo] — [Unidade]